

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der ochsocial Ltd für das Angebot "Exklusivplatz" (10 exklusive Kapitalanleger-Leads) unter sofortleads.de/kapitalanleger-leads. Stand: 24. September 2026.

[AGB als PDF herunterladen und speichern \(Fassung 24. September 2026\)](#)

§ 1 Geltungsbereich, Unternehmereigenschaft

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge über die Vermittlung von Kontaktdaten (Leads) zwischen der ochsocial Ltd., HE 468243, Larnaca, Zypern (nachfolgend "Anbieter") und dem Kunden.

(1a) Diese AGB gelten ausschließlich für Bestellungen über die Seite sofortleads.de/kapitalanleger-leads. Sie gehen den allgemeinen AGB des Lead-Portals sofortleads.de für diese Bestellungen vor.

(2) Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Mit der Bestellung bestätigt der Kunde, als Gewerbetreibender und zeichnungsberechtigt für das angegebene Unternehmen zu handeln. Ein Verbraucher-Widerrufsrecht besteht nicht.

§ 2 Vertragsgegenstand, Definition des Leads

(1) Der Anbieter vermittelt dem Kunden exklusive Leads. Exklusiv bedeutet: jeder Lead wird genau einmal und nur an den Kunden vergeben.

(1a) Gegenstand dieses Angebots sind Leads von Interessenten, die ihr Interesse am Erwerb einer Immobilie als Kapitalanlage bekundet haben. Als Qualifizierung schuldet der Anbieter die Prüfung nach § 4 Abs. 3 sowie die Erhebung der Selbstauskunft des Interessenten zu Investitionsvolumen, Bruttoeinkommen und Eigenkapital. Eine darüber hinausgehende inhaltliche Prüfung ist nicht geschuldet.

(1b) Für die Dauer des Lieferzeitraums nach § 4 Abs. 2, einschließlich einer Verlängerung nach § 5 Abs. 4, beliefert der Anbieter im Liefergebiet des Kunden

keinen weiteren Kunden mit Leads aus diesem Angebot. Nach Ablauf des Lieferzeitraums besteht kein Gebietsschutz.

(2) Ein Lead ist ein qualifizierter Kontakt eines Interessenten, der im Internet eine entsprechende Anfrage gestellt, ein Formular mit seinen Kontaktdaten ausgefüllt und der Kontaktaufnahme sowie der Weitergabe an einen Partner zugestimmt hat. Ein Lead ist ein Kontakt, kein garantierter Geschäftsabschluss.

(3) Alle inhaltlichen Angaben eines Leads (z. B. zu Vorhaben, Budget, Einkommen oder Eigenkapital) beruhen auf der Selbstausskunft des Interessenten. Der Anbieter prüft diese Angaben nicht auf Richtigkeit und führt keine Bonitäts- oder Finanzierungsprüfung durch, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.

(4) Der Kunde gibt im Anfrageprozess Kriterien zu der von ihm gewünschten Zielgruppe an, insbesondere zu Eigenkapital und monatlichem Nettoeinkommen des Interessenten, sowie die Rendite, die er seinen Kapitalanlegern bietet. Diese Angaben werden mit der Bestellung übermittelt und in der Bestellzusammenfassung wiedergegeben. Der Anbieter richtet die Kampagne und die Ansprache der Interessenten an diesen Kriterien aus und berücksichtigt sie bei der Zuteilung der Leads. Nicht geschuldet ist, dass die Selbstausskunft eines einzelnen Interessenten diese Kriterien erfüllt. Alle hierauf bezogenen Angaben eines Leads beruhen auf der Selbstausskunft des Interessenten nach Absatz 3; der Anbieter prüft sie nicht. Die Kriterien sind daher keine zugesicherte Eigenschaft und keine Beschaffenheitsvereinbarung für den einzelnen Lead. Ein Lead ist nicht allein deshalb mangelhaft, weil eine Selbstausskunft von diesen Kriterien abweicht oder sich nachträglich als unzutreffend erweist. Die Angabe zur Rendite ist eine Angabe des Kunden über sein eigenes Angebot. Der Kunde steht dafür ein, dass sie zutreffend und belegbar ist, und stellt den Anbieter von Ansprüchen Dritter frei, die auf der Unrichtigkeit dieser Angabe beruhen, soweit den Anbieter kein eigenes Verschulden trifft; § 254 BGB bleibt unberührt. Weitergehende gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt.

(5) Die Angabe des Kunden zu einer gewünschten Anfragemenge je Monat ist eine unverbindliche Bedarfsangabe für die Beratung und die Planung des Anbieters. Sie ist nicht Vertragsinhalt und begründet weder eine monatliche noch eine sonstige wiederkehrende Lieferpflicht. Geschuldet ist ausschließlich die einmalige Lieferung von 10 Leads nach § 4 Abs. 1.

§ 3 Vertragsschluss

(1) Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Anbieter kommt mit dem Abschluss des Zahlungsvorgangs zustande, also mit der Bestätigung der Zahlung durch den Kunden beim Zahlungsdienstleister (Stripe). Bricht der Kunde den Zahlungsvorgang ab, kommt kein Vertrag zustande. Es handelt sich um einen Einmalkauf, ohne automatische Verlängerung. Gegenstand ist das als Exklusivplatz bezeichnete feste Paket mit 10 exklusiven Leads zum Gesamtpreis von 1.490 Euro netto (149 Euro je Lead). Eine Wahl der Menge oder des Lieferzeitraums findet nicht statt. Der Preis von 149 Euro je Lead ist ein einmaliger Einstiegspreis für den Exklusivplatz; der reguläre Listenpreis des Anbieters beträgt 270 Euro netto je Lead (§ 5 Abs. 1a). Das Angebot Exklusivplatz kann je Unternehmen nur einmal erworben werden. Unternehmen im Sinne dieser Regelung ist der Rechtsträger, der den Vertrag schließt, einschließlich seiner rechtlich unselbständigen Filialen und Niederlassungen. Ein Wechsel der handelnden Person, des Firmennamens, der E-Mail-Adresse oder der Anschrift begründet kein neues Unternehmen. Rechtlich selbständige Konzernunternehmen und Franchisenehmer gelten als eigene Unternehmen, es sei denn, die Bestellung kommt wirtschaftlich einem Unternehmen zugute, das den Exklusivplatz bereits erworben hat, erkennbar etwa an derselben Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung, Rechnungsanschrift oder E-Mail-Domain. Erworben ist das Angebot Exklusivplatz, wenn ein Vertrag darüber zustande gekommen und nicht nach § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 5 rückabgewickelt worden ist. Weitere Leads können nur außerhalb dieses Angebots zum Listenpreis nach § 5 Abs. 1a bestellt werden. Kommt über diese Seite dennoch ein weiterer Vertrag über das Angebot Exklusivplatz mit demselben Unternehmen zustande, ist der Anbieter berechtigt, von diesem weiteren Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist innerhalb von fünf Werktagen ab Kenntnis des Anbieters vom Mehrfacherwerb zu erklären. Ein bereits abgebuchter Betrag wird unverzüglich und vollständig erstattet. Der Gesamtpreis wird mit dem Vertragsschluss beglichen, die Abbuchung erfolgt einmalig über Stripe.

(2) Der Anbieter bestätigt den Zugang der Bestellung und den Vertragsschluss unverzüglich in Textform (E-Mail). Diese Auftragsbestätigung ist deklaratorisch.

(3) Rücktrittsrecht des Anbieters: Der Anbieter ist berechtigt, innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Vertragsschluss vom Vertrag zurückzutreten, wenn begründete Zweifel an der Identität oder der Unternehmereigenschaft des Kunden bestehen, eine Verifizierung (z. B. Telefon- oder Zahlungsprüfung) fehlschlägt oder ein begründeter Verdacht auf Missbrauch vorliegt. Kann der Anbieter die vereinbarten 10

Leads im gewählten Gebiet nicht liefern und hat er dies nicht zu vertreten, kann er bis zum Beginn der Auslieferung vom Vertrag zurücktreten. Er informiert den Kunden unverzüglich und erstattet den vollständigen Betrag binnen 14 Tagen. Im Falle des Rücktritts wird ein bereits abgebuchter Betrag unverzüglich und vollständig zurückerstattet; noch nicht ausgelieferte Leistungen entfallen.

§ 4 Leistungen, Exklusivität, Lieferung

(1) Der Anbieter liefert 10 exklusive Leads. Liefergebiet ist der gewählte Umkreis um die in der Bestellung angegebene Postleitzahl, gemessen als Luftlinie zwischen dem Mittelpunkt dieses Postleitzahlgebiets und dem Mittelpunkt des Postleitzahlgebiets, das der Interessent im Anfrageformular angegeben hat. Wählt der Kunde „deutschlandweit“, ist das Liefergebiet die Bundesrepublik Deutschland; maßgeblich ist auch dann die vom Interessenten angegebene Postleitzahl.

(2) Die Lieferung beginnt in der Regel innerhalb von drei Werktagen nach Zahlungseingang. Die Auslieferung erfolgt laufend: Jeder Lead wird unmittelbar nach seiner Entstehung und Prüfung übermittelt. Alle 10 Leads werden in der Regel innerhalb von zwei Wochen, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen ab Zahlungseingang vollständig geliefert. Diese Höchstfrist ist verbindlich vereinbart. Die Verteilung innerhalb des Zeitraums kann schwanken.

(3) Der Anbieter prüft jeden Lead vor Auslieferung automatisiert: technische Gültigkeit und Zustellbarkeit der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse, Zugehörigkeit zum vereinbarten Gebiet, Dublettenabgleich, Vorliegen und Dokumentation der Einwilligung zur Kontaktaufnahme sowie Erhebung der Selbstauskunftsangaben nach § 2 Abs. 1a.

§ 5 Preise und Zahlung (Einmalkauf)

(1) Maßgeblich ist der im Bestellvorgang angezeigte und über Stripe abgerechnete Preis. Der Gesamtpreis für den Exklusivplatz beträgt 1.490 Euro netto für 10 exklusive Leads, das sind 149 Euro netto je Lead. Der Kunde zahlt den Gesamtpreis einmalig im Voraus beim Checkout über den Zahlungsdienstleister (Stripe). Erstattungen nach diesen AGB erfolgen zuzüglich einer darauf gezahlten Umsatzsteuer.

(1a) Der reguläre Listenpreis des Anbieters für exklusive Kapitalanleger-Leads beträgt 270 Euro netto je Lead. Der Preis des Angebots Exklusivplatz von 149 Euro netto je

Lead ist ein einmaliger Einstiegspreis und gilt je Unternehmen für eine Bestellung. Für jede weitere Bestellung gilt der Listenpreis.

(2) Es besteht kein Abonnement und keine automatische Verlängerung. Der Vertrag endet mit vollständiger Lieferung, spätestens mit Ablauf der Höchstfrist nach § 4 Abs. 2, im Fall einer Verlängerung nach Absatz 4 mit Ablauf des verlängerten Lieferzeitraums. Ansprüche nach Absatz 4 und nach § 6 bestehen auch nach Vertragsende fort. Eine erneute Nutzung setzt eine neue Bestellung voraus.

(3) Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit anwendbar. Bei innergemeinschaftlichen B2B-Leistungen kann das Reverse-Charge-Verfahren Anwendung finden.

(4) Werden bis zum Ablauf der Höchstfrist nach § 4 Abs. 2 weniger als 10 Leads geliefert, hat der Kunde nach seiner Wahl Anspruch auf Rückerstattung des auf die nicht gelieferten Leads entfallenden Betrags (149 Euro je Lead) oder auf eine Verlängerung des Lieferzeitraums um vier weitere Wochen. Trifft der Kunde binnen 14 Tagen nach Aufforderung in Textform keine Wahl, wird der anteilige Betrag erstattet. Die Erstattung erfolgt binnen 14 Tagen nach der Wahl des Kunden oder nach Ablauf der Wahlfrist. Auf ein Vertretenmüssen des Anbieters kommt es nicht an. Weitergehende gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt. Diese Regelung betrifft die Nichtlieferung; für gelieferte, aber defekte Leads gilt § 6.

(5) Wird die Zahlung nach Abschluss des Zahlungsvorgangs rückgängig gemacht oder scheitert sie, ruht die Lieferpflicht des Anbieters. Der Anbieter kann in diesem Fall vom Vertrag zurücktreten.

§ 6 Reklamation und Ersatz (Gutschrift)

(1) Ersatz wird nur für objektiv nachweisbare Defekte eines Leads gewährt (auf der Website auch als „nicht verwertbare“ oder „unbrauchbare Leads“ bezeichnet; die dort genannte „Ersatzleadgarantie“ ist der Ersatzanspruch nach diesem § 6 und reicht nicht darüber hinaus):

- nachweislich falsche oder nicht vergebene Rufnummer bzw. offensichtlich gefälschte Daten;
- Dublette;
- die vom Interessenten angegebene Postleitzahl liegt außerhalb des Liefergebiets nach § 4 Abs. 1, oder es liegt eine andere als die vereinbarte Leistungsart vor; nicht

erfasst sind die Zielgruppenkriterien und die Renditeangabe des Kunden nach § 2 Abs. 4 sowie seine Mengenangabe nach § 2 Abs. 5;

- fehlende oder nicht nachweisbare Werbeeinwilligung;
- Verletzung der zugesagten Exklusivität (der Lead wurde entgegen der Vereinbarung mehrfach vergeben);
- eine ausdrücklich zugesagte Qualifizierung wurde nicht durchgeführt;

Die Reklamation ist innerhalb von 7 Tagen ab Übermittlung des Leads über das Reklamationsformular unter sofortleads.de/kapitalanleger-leads/reklamation.html geltend zu machen. Fristwährend ist jede Reklamation in Textform mit denselben Angaben, auch per E-Mail an info@sofortleads.de. Sie muss die Lead-ID, den Reklamationsgrund nach der vorstehenden Aufzählung und einen Nachweis enthalten. Ohne Nachweis besteht kein Anspruch. Für den Reklamationsgrund der fehlenden oder nicht nachweisbaren Werbeeinwilligung genügt die Anzeige des Kunden; der Anbieter legt den Einwilligungsnachweis vor oder ersetzt den Lead. Bei Defekten, die bei ordnungsgemäßer Prüfung nicht innerhalb dieser Frist erkennbar sind, insbesondere bei Verletzung der Exklusivität und bei fehlender Werbeeinwilligung, beginnt die Frist mit der Entdeckung des Defekts, spätestens jedoch zwölf Monate nach Übermittlung des Leads. Diese Fristen gelten nicht, soweit der Anbieter den Defekt vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder arglistig verschwiegen hat; insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Weitergehende gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt.

(2) Nicht ersatzfähig sind insbesondere:

- der Interessent ist erreichbar, hat aber kein Interesse, oder antwortet später nicht mehr;
- der Interessent ändert seine Meinung;
- der Interessent hat in seiner Selbstauskunft unzutreffende Angaben gemacht (z. B. zu Einkommen oder Eigenkapital);
- der Kunde hat zu spät oder unzureichend nachgefasst;
- es kommt kein Termin oder Abschluss zustande;
- eine Finanzierung scheitert, sofern der Anbieter keine Bonitätsprüfung ausdrücklich zugesagt hat;

- die Selbstauskunft des Interessenten weicht von den Zielgruppenkriterien des Kunden nach § 2 Abs. 4 ab;
- der Interessent ist unter den angegebenen Kontaktdaten nicht erreichbar.

Diese Fälle begründen keinen Mangel des Leads. Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Zusätzlich zu den Ansprüchen nach Absatz 1 gewährt der Anbieter als freiwillige, vertraglich vereinbarte Zusatzleistung Ersatz, wenn der Interessent nicht erreichbar ist. Voraussetzung ist: Reklamation innerhalb von 7 Tagen, mindestens 6 dokumentierte Kontaktversuche über mehrere Tage und Uhrzeiten, wobei der erste Versuch innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auslieferungsmail zu erfolgen hat. Wird die Auslieferungsmail zwischen Freitag 0:00 Uhr und Samstag 24:00 Uhr versandt, genügt ein erster Versuch bis zum Ablauf des zweiten darauf folgenden Werktags. Maßgeblich ist der Zeitstempel der Auslieferungsmail nach deutscher Zeit. Der Ersatz wegen Nichterreichbarkeit ist je Auftrag auf zwei Ersatz-Leads begrenzt. Ersatz-Leads und eine Verlängerung nach § 5 Abs. 4 erhöhen diese Grenze nicht.

(4) Für die übrigen Defekte nach Absatz 1 (falsche Daten, Dublette, Region, fehlende Einwilligung, Verletzung der Exklusivität, unterbliebene zugesagte Qualifizierung) besteht der Ersatzanspruch ohne mengenmäßige Begrenzung. Der Ersatz erfolgt vorrangig durch Lieferung eines Ersatz-Leads. Liefert der Anbieter den Ersatz-Lead nicht innerhalb von vier Wochen nach anerkannter Reklamation, kann der Kunde stattdessen Rückerstattung von 149 Euro je betroffenem Lead verlangen. Weitergehende gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Unberührt bleibt der Anspruch auf anteilige Rückerstattung bei Nichtlieferung nach § 5 Abs. 4.

(5) Werktage im Sinne dieser AGB sind Montag bis Samstag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am Geschäftssitz des Kunden.

§ 7 Pflichten des Kunden, Datenschutz

Der Kunde verarbeitet die überlassenen Kontaktdaten ausschließlich zum Zweck der eigenen Angebots- und Kontaktaufnahme und im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben (insbesondere DSGVO). Für die weitere Verarbeitung der Lead-Daten ist der Kunde eigenständig verantwortlich.

§ 8 Laufzeit, keine Verlängerung

Der Vertrag ist ein Einmalkauf. Seine Laufzeit endet mit vollständiger Lieferung der 10 Leads, spätestens mit Ablauf der Höchstfrist nach § 4 Abs. 2; wählt der Kunde die Verlängerung nach § 5 Abs. 4, endet sie mit Ablauf des verlängerten Lieferzeitraums. Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch; einer Kündigung bedarf es nicht. Eine Fortsetzung erfolgt ausschließlich durch eine neue Bestellung. Ansprüche auf Rückerstattung bei Nichtlieferung (§ 5 Abs. 4) und auf Ersatz bei defekten Leads (§ 6) bleiben unberührt.

§ 9 Haftung

(1) Der Anbieter schuldet die Vermittlung qualifizierter Kontakte, nicht das Zustandekommen eines Geschäftsabschlusses.

(2) Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nicht. Eine zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bleibt unberührt.

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Stuttgart, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

§ 11 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform.

[← Zurück zur Startseite](#)